

1002831-67.2022.8.26.0152

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Contratos Bancários

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Roubo na saída do banco após saque de valores - "saidinha de banco ". Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de reforma para julgar a ação totalmente procedente. DESCABIMENTO: Inocorrência de falha ou defeito na prestação do serviço pelo banco. Responsabilidade do réu não configurada. O evento ocorreu fora da agência bancária, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

2ª Vara Cível

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002831-67.2022.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002831-67.2022.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários

Requerente:

Adson Henrique Muniz Gomes

Requerido:

Banco Bradesco S.a

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, restituição de valores e compensação por danos morais proposta por ADSON HENRIQUE MUNIZ GOMES em face de BANCO BRADESCO S/A. Narra a parte autora, em síntese, que é cliente do banco réu, possuindo conta conjunta com sua esposa e que, em 05 de agosto de 2021, quando se dirigia para um reunião de trabalho, foi abruptamente abordado por quatro indivíduos, fortemente armados, o obrigando a sair do seu veículo (Audi, cinza, sedan, modelo A3 - sem blindagem) e entrar no carro de marca FIAT modelo Palio (versão antiga), na cor azul escuro, ao coloca-lo na parte traseira do veículo foi imediatamente vedado, sob ameaça de morte, anunciando se tratar de um sequestro de quadrilha especializada no PIX e trocando as senhas do celular. Mantido em local desconhecido das 08:30 horas até 14:00 horas, os agentes exigiram, de forma violenta e ameaçadora, todas as suas senhas de acesso às contas bancárias, celular e cartões de créditos, realizando 08 (oito) transferências no valor de R\$ 23.860,00 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta reais), além de empréstimo pessoal no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 22 (vinte e dois) pix para NATHAN ALBUQUERQUE SANTOS em valores que totalizam R\$ 59.482,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e dois reais). Aponta que, apenas no curso das transferências via PIX, a agência entrou em contato com sua esposa que, de pronto, apontou para a ausência de legitimidade das obrigações, suspendendo novas

transações. Afirma que, extrajudicialmente, conseguiu o estorno das primeiras 08 transferências no valor total de R\$ 23.860,00 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta reais), todavia a requerida se recusou a desfazer o empréstimo e restituir os valores de PIX. Sustentando que houve falha na prestação dos serviços, em especial por conta da autorização de transações incompatíveis com seu padrão de consumo e falta de segurança das operações, pretende a responsabilidade objetiva da ré, bem como a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo em sede de tutela antecipada, além da declaração da inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores das operações e compensação por danos morais em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou documentos (fls. 20/47).

A tutela antecipada foi concedida (fls. 64/65).

Citado, o banco réu ofertou contestação (fls. 120/135). Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito, aponta que não há documentos que comprovem as transações questionadas, em especial, a realização das transferências via "Pix", na justa medida em que não há prova do fato danoso, já que o boletim de ocorrência traduz declaração unilateral. Ainda verbera que não houve qualquer defeito na atuação bancária, considerando que as operações foram realizadas por meio de senhas e token do autor, de modo que eventual coação moral e física por terceiros caracteriza fortuito externo e culpa de terceiro, dando azo a improcedência dos pedidos.

Houve réplica em que a parte autora requereu o afastamento da preliminar e, no mais, reiterou os termos da inicial, noticiando, inclusive, o descumprimento da liminar dado a inscrição do seu nome no cadastro de devedores e lançamento das parcelas do empréstimo em sua conta bancária (fls. 165/174).

Instados a se manifestarem sobre a necessidade de dilação probatória (fls. 181), apenas a parte autora requereu a produção de prova pericial técnica para apurar as razões pelas quais o banco aprovou as operações bancárias, em especial, os PIX's realizados (fls. 184/191).

É o relatório do essencial.  
Fundamento e decido.

Constata-se que é o caso de julgamento antecipado da lide, pois desnecessária a colheita de outras provas para o deslinde do feito, que não aquelas já apresentadas nos autos (art. 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil),

Anoto que a perícia pretendida pela parte autora se mostra desnecessária no caso concreto, seja porque sequer foi adequadamente especificado o seu teor, seja porque as razões pelas quais o banco aprovou as operações bancárias não dependem de conhecimento técnico especializado para serem demonstradas, sendo manifesta a impertinência para sanar a questão.

Preliminarmente, rejeito à alegação de ilegitimidade passiva, considerando que o banco réu admite que é o gestor da conta bancária mantida pelo réu e de onde partiram as operações, de modo que integra a cadeia de fornecimento e, ao menos em tese, participou da relação descrita na inicial.

Quanto ao mérito, entretanto, o pedido deve ser julgado improcedente.

Ao término da instrução, restou incontroverso que foram realizadas transferências via TED e PIX e um empréstimo em nome da parte autora valendo-se de sua senha e token no dia 05.08.2021.

Divergem as partes, em síntese, se há fundamento para reconhecer a inexigibilidade do débito, restituir os valores debitados e compensar danos morais, considerando

que o requerente afirma ter sido vítima de "sequestro relâmpago" ocorrido em via pública e que as transações foram realizadas por criminosos que obtiveram sua senha por meio de coação física e moral e privação de liberdade.

Posto isso, embora a requerida aponte que não há provas do evento danoso, certo é que os fatos narrados encontram-se descritos no boletim de ocorrência (fls. 29/31) e guardam ligação com a movimentação bancária descrita na inicial, dando azo à verossimilhança das suas alegações.

No mais, é incontroverso que a relação entre as partes possui natureza consumerista, onde a requerida, fornecedora de produtos/serviços, possui responsabilidade objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

No entanto, em que pese a mencionada responsabilidade, a requerida não pode ser compelida a responder pelo resultado de ações criminosas ocorridas fora das agências bancárias, restringindo-se aos fatos relacionados a crimes cometidos no interior dos estabelecimentos.

Muito embora o Juízo não ignore os dissabores e aborrecimentos enfrentados pela parte autora, estes não integram os riscos da atividade da requerida, consistindo em problema de segurança pública.

Não há como se responsabilizar a requerida, pois não houve falha na prestação do serviço, em especial porque as transações foram operadas com senha e token de uso intransferível, inviabilizando a descoberta, desde logo, de irregularidade, bem como porque o próprio autor admite que a instituição financeira, ainda assim, entrou em contato com sua esposa que também era titular da conta conjunta e suspendeu parte das transações em curso, sendo o caso de se reconhecer a existência da causa excludente de responsabilidade consistente em culpa exclusiva ou fato de terceiro.

Neste sentido já decidiu o E. TJSP ao apreciar casos semelhantes:

**OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.** Sequestro relâmpago iniciado em via pública. Fornecimento de cartão magnético e senha pessoal a terceiros, pela própria correntista, abordada por meliantes fora das dependências da agência bancária. Inexistência de falha na prestação do serviço da instituição financeira. Responsabilidade do banco não caracterizada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001353-28.2018.8.26.0584; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)

**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Roubo na saída do banco após saque de valores - "saidinha de banco". Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de reforma para julgar a ação totalmente procedente. DESCABIMENTO: Inocorrência de falha ou defeito na prestação do serviço pelo banco. Responsabilidade do réu não configurada. O evento ocorreu fora da agência bancária, em via pública. Questão de segurança pública. Sentença mantida para evitar a reformatio in pejus, considerando-se que apenas o autor interpôs apelação buscando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação 1007895-09.2016.8.26.0010; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018).

Assim, configurado o caso fortuito externo, resta demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, que exclui a responsabilidade civil da requerida, inexistindo possibilidade jurídica para o acolhimento do pedido de restituição de

valores, inexigibilidade do débito e compensação de danos materiais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais dispendidas pela parte contrária, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P. I. C.

Cotia, 24 de novembro de 2022

(assinatura digital)  
RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY  
Juiz de Direito